

3018009-15.2013.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... teria tentado cometer crime de furto qualificado, bem como corrupção de menor. A denúncia foi recebida em 02.12.14 (fls. 42).

O curso do processo e do prazo prescricional foi suspenso em 15.10.16 (fls. 65) e retomado em 18.08.22 (fls. 129).

Levando-se em conta o lapso de tempo já transcorrido desde o recebimento da denúncia (descontado o período da suspensão) e a pena que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 3018009-15.2013.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

3018009-15.2013.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 431/2013 - 4º Distrito Policial de Guarulhos, 3160/2013 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO CORREA CAETANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

De rigor o reconhecimento antecipado da prescrição da pretensão punitiva no caso em tela.

O acusado LEANDRO foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 155, parágrafo 4º, IV, cc artigo 14, inciso II do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, porque, no dia 22 de abril de 2014, teria tentado cometer crime de furto qualificado, bem como corrupção de menor.

A denúncia foi recebida em 02.12.14 (fls. 42).

O curso do processo e do prazo prescricional foi suspenso em 15.10.16 (fls. 65) e retomado em 18.08.22 (fls. 129).

Levando-se em conta o lapso de tempo já transcorrido desde o recebimento da denúncia (descontado o período da suspensão) e a pena que eventualmente seria

aplicada, certamente ocorrerá, no caso em tela, a prescrição retroativa da pretensão punitiva baseada na pena in concreto.

A pena mínima cominada in abstracto é de 02 anos e 01 ano, respectivamente aos crimes de furto e corrupção de menores, certamente a pena em caso de eventual condenação não atingiria mais de dois anos de reclusão para cada um.

A prescrição retroativa ocorreria em 04 anos (art. 109, V, CP).

Ocorre que, no caso em tela, a acusada era menor de 21 anos à época dos fatos.

"Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos."

O prazo prescricional, pois, é de dois anos.

No caso em tela, o prazo de dois anos já transcorreu desde o recebimento da denúncia, descontado o período de suspensão.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prescrição penal antecipada, por questão de economia processual e da própria utilidade do processo.

A propósito

DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA -

Possibilidade. "prescrição retroativa". Longo lapso temporal transcorrido entre fato e proposição da ação penal. Probação a recomendar a aplicação de pena privativa de liberdade no mínimo legal - Um ano de reclusão - Ou próximo a este.

Balizadoras do art. 59 do diploma repressivo totalmente favoráveis a denunciada.

Evidenciação situacional em que cabível a análise antecipada na ação penal da extinção da punibilidade, quando verificado pelo julgador, a luz das peculiaridades do caso, a impossibilidade ou ineficácia do proferir decreto condenatório, quaisquer que sejam as provas colhidas na fase de cognição, porquanto, após a exaustão dessa fase, ainda que reste prolatado juízo de reprovabilidade, afigura-se ausente prática, despida a reprimenda de executoriedade e esvaziada de praticidade. Recurso ministerial improvido. (TJRS - RCr 699494647 - (00326718) - Rel. Des. Marco Antônio Barbosa Leal - J. 14.09.1999)

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEANDRO CORREA CAETANO, já qualificado, com fulcro no art. 107, IV c.c. art. 109, V, e 115 todos do Código Penal.

Guarulhos, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA